

QUYẾT ĐỊNH

Quy định cụ thể các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14 và Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 53/2026/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng thủ dân sự;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 343/TTr-SNN ngày 06 tháng 5 năm 2026, Công văn số 5072/SNNMT-TL ngày 13 tháng 5 năm 2026 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 198/BC-STP ngày 04 tháng 5 năm 2026 và ý kiến thống nhất của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định cụ thể các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại khoản 2 Điều 18a Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 60/2020/QH14.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có các hoạt động liên quan đến công tác bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chủ sở hữu công trình, nhà ở là hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng công trình hoặc được chuyển giao quyền sở hữu công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở là những công việc nhằm bảo đảm, duy trì tính ổn định của công trình, nhà ở trước, trong và sau thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và không làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai mới.

Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở

1. Tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13.

2. Trong quá trình sử dụng công trình không làm gia tăng rủi ro thiên tai và xuất hiện rủi ro thiên tai mới.

3. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiên tai phù hợp để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

4. Đảm bảo an toàn về người, trang thiết bị, an toàn công trình và khu vực lân cận do tác động của việc quản lý, sử dụng công trình, nhà ở.

Điều 4. Tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

1. Việc xây dựng, cải tạo, gia cố công trình, nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai; đối với nhà ở nông thôn khi xây dựng, cải tạo, gia cố cần đạt chuẩn tiêu chí về nhà ở theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc thù thiên tai tại địa phương và phải có phương án bảo đảm an toàn cho người, trang thiết bị, công trình, khu vực lân cận trong quá trình xây dựng.

2. Đối với công trình, nhà ở trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng

a) Không xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét (khu vực lòng, bãi sông, suối, bờ biển có mức độ sạt lở đặc biệt nguy hiểm và sạt lở nguy hiểm đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, khuyến cáo).

b) Đối với công trình, nhà ở trong khu vực thường xuyên bị ngập lụt: Thiết kế xây dựng đáp ứng tiêu chí nhà kiên cố hoặc bán kiên cố bảo đảm an toàn chống lũ, sàn nhà cao hơn mức ngập lụt lịch sử hoặc mức ngập lụt cao nhất

theo quan trắc hoặc theo dõi trong vòng từ 5 năm trở lên tại vị trí xây dựng.

c) Đối với công trình, nhà ở trong khu vực đồng bằng ven biển, đảo thường xuyên ảnh hưởng gió mạnh do bão: Thiết kế xây dựng đáp ứng tiêu chí nhà kiên cố hoặc bán kiên cố có hệ thống mái, tường có liên kết bảo đảm an toàn chống gió mạnh do bão; nên sử dụng các loại vật liệu bền chắc (bê tông cốt thép, gạch, đá, sắt, thép, gỗ bền chắc,...); khuyến khích sử dụng các công nghệ xây dựng mới, lắp ghép thông minh nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu lực trước bão lũ.

3. Đối với công trình, nhà ở đang thi công xây dựng: Có phương án hoặc biện pháp chủ động ứng phó đối với các loại hình thiên tai chủ yếu, thường xuyên xảy ra trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận trong quá trình xây dựng.

4. Đối với công trình, nhà ở đang sử dụng

a) Thường xuyên kiểm tra công trình, nhà ở, hệ thống điện trong công trình, nhà ở để phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện có nguy cơ mất an toàn; cắt tỉa cây xanh xung quanh nhà ở trước mùa mưa, bão để tránh ngã đổ gây thiệt hại về người, tài sản, công trình, nhà ở.

b) Các bộ phận công trình, nhà ở phải được gia cố, chằng chống chắc chắn để đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai như bão, lốc, sét, lũ, lụt,...; đặc biệt đối với các công trình, nhà ở sử dụng mái ngói, tôn, fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình có gắn pano, biển quảng cáo, bồn chứa nước trên cao; công trình trong khu vực thường xảy ra ngập lụt phải bố trí ổ cắm, thiết bị điện ở vị trí cao, bảo đảm an toàn khi nước dâng.

c) Có phương án/kế hoạch sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", hướng dẫn của chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương sở tại.

d) Thường xuyên theo dõi, nắm thông tin về thiên tai và nội dung chỉ đạo của chính quyền địa phương; lưu giữ số điện thoại liên lạc của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp và người có thẩm quyền ở địa phương nơi cư trú để sẵn sàng liên lạc khi cần thiết.

5. Thực hiện yêu cầu an toàn công trình, nhà ở trong phương án ứng phó thiên tai, văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai của cơ quan, người có thẩm quyền tại địa phương.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Hộ gia đình, cá nhân sở hữu công trình, nhà ở có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

a) Thực hiện các tiêu chí được quy định tại Điều 4 Quyết định này.

b) Chấp hành việc kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ không được xem xét hỗ trợ khắc phục thiệt hại

do thiên tai gây ra; đồng thời, chịu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về: xây dựng; phòng, chống thiên tai.

c) Khi phát hiện các hoạt động, hành vi có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình, nhà ở và yêu cầu về phòng, chống thiên tai, hộ gia đình, cá nhân phải kịp thời thông tin, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hỗ trợ, ngăn chặn, xử lý, khắc phục.

2. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về công trình, nhà ở khi có đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong việc thực hiện nội dung tại điểm a khoản 5 Điều này.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan cập nhật, công bố thông tin nguy cơ rủi ro về lũ, lụt, sạt lở đất để hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc yêu cầu, hướng dẫn chủ sở hữu thực hiện tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở theo quy định này; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn và đánh giá việc thực hiện tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi quản lý; công bố bản đồ cốt nền hoặc mốc giới ngập lụt cụ thể cho từng khu vực để hộ gia đình, cá nhân có cơ sở thiết kế chính xác.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Trên cơ sở thực tế đặc điểm thiên tai tại địa phương và hướng dẫn xây dựng nhà ở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ động phổ biến nội dung hướng dẫn để chủ sở hữu công trình, nhà ở biết, thực hiện các tiêu chí đảm bảo, yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quá trình thiết kế, cấp phép xây dựng (đối với công trình, nhà ở phải có giấy phép xây dựng), thi công xây dựng, cải tạo, gia cố công trình, nhà ở trên địa bàn quản lý.

b) Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở do địa phương quản lý.

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai của chủ sở hữu công trình, nhà ở.

d) Kiểm tra, xử lý các vi phạm đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình do hộ gia đình, cá nhân sở hữu trên địa bàn.

đ) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở do hộ gia đình, cá nhân sở hữu trên địa bàn.

e) Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình do hộ gia đình, cá nhân sở hữu trên địa bàn.

g) Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi hướng dẫn người dân về sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi.

Điều 6. Đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở do hộ gia đình, cá nhân sở hữu trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tăng cường kêu gọi tài trợ, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có điều kiện tốt hơn để thực hiện hiệu quả các tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với nhà ở của người dân.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2026.
2. Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (được quyết định áp dụng tại số thứ tự 24 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Quản lý đề điều và PCTT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi;
- VPUB: Các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN.NVH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Tâm Hiền